Městský soud v Praze - 9 Ad 12/2026-7

OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE

Zdroj: uživatelem dodané PDF „MS v Praze dne 14.září 2026, čj. 9Ad_12_2026 - žaloba se odmíta, jiná ale běží -.pdf“.

Tato veřejná kopie byla vytvořena z úplného textového výstupu zdrojového PDF; nejde o binárně identický originál.

č. j. 9Ad 12/2026 - 7

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudkyň Mgr.

Ing. Silvie Svobodové a Mgr. Pavlíny Lukašíkové v právní věci žalobce: Mgr. Dušan Dvořák, bytem Ospělov

6, 798 55 Ludmírov, proti žalovanému: Státní ústav pro kontrolu léčiv, sídlem Šrobárova 49/48, 100 00

Praha 10, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, spočívajícím v trvajícím zajišťování

realizace označení „vysoce návyková látka“ prostřednictvím informačního systému eRecept při

předepisování konopí pro léčebné použití žalobci,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou dne 9. 9. 2026 u Městského soudu v Praze domáhal ochrany před

tvrzeným nezákonným zásahem žalovaného, který spatřoval v trvajícím zajišťování realizace označení

„vysoce návyková látka“ prostřednictvím informačního systému eRecept při předepisování konopí pro

léčebné použití žalobci. Řízení o žalobě podané dne 9. 9. 2026 se vede pod sp. zn. 9Ad 12/2026.

2. Soud v rámci zkoumání podmínek řízení zjistil z úřední činnosti, že žalobce podal proti témuž tvrzenému

nezákonnému zásahu téhož žalovaného správního orgánu u Městského soudu v Praze žalobu již dne 31. 8.

2026, a to elektronicky prostřednictvím datové schránky; datová zpráva byla do datové schránky soudu

dodána dne 31. 8. 2026 ve 12:42:34 hodin, jak vyplývá ze záznamu o ověření elektronického podání

doručeného na elektronickou podatelnu soudu. Řízení o žalobě ze dne 31. 8. 2026 probíhá u Městského

soudu v Praze pod sp. zn. 15Ad 14/2026 a není doposud skončeno.

3. Obě žaloby, tedy jak první žaloba projednávaná v řízení sp. zn. 15Ad 14/2026, tak i následně podaná

žaloba vedená v řízení sp. zn. 9Ad 12/2026, jsou co do označení účastníků řízení, tvrzeného nezákonného

zásahu, všech žalobních námitek i žalobního petitu zcela shodné.

4. Podle § 32 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)

je řízení zahájeno dnem, kdy návrh došel soudu; týká-li se návrh věcí uvedených v § 4 odst. 1 s. ř. s.,

nazývá se návrh žalobou.

5. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh,

jestliže

soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné

podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze

proto v řízení pokračovat.

6. Pro posouzení věci je ve smyslu § 32 s. ř. s. rozhodné, kdy dvě zcela totožné žaloby došly soudu.

7. V projednávané věci soud dospěl k závěru, že v řízení vedeném pod sp. zn. 9Ad 12/2026 nejsou splněny

zákonem stanovené podmínky pro to, aby se soud žalobou podanou dne 9. 9. 2026 mohl věcně zabývat,

když o téže věci (shodně vymezeném nezákonném zásahu téhož žalovaného správního orgánu) řízení u

Městského soudu v Praze již probíhá pod sp. zn. 15Ad 14/2026, a to na základě obsahově zcela shodné

žaloby téhož žalobce, doručené soudu dříve dne 31. 8. 2026. Tím je v řízení sp. zn. 9Ad 12/2026 dána

překážka litispendence, jelikož zákon nepřipouští, aby o téže věci bylo před soudem vedeno více řízení.

8. Vzhledem k výše uvedenému soud s odkazem na § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. žalobu ve věci sp. zn. 9Ad

12/2026 odmítl.

9. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků

nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační

stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské

náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který

určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo

svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační

stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí

podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej

stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho

zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je

podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního

poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 14. září 2026

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.

předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Petráčková.